

시 정 사 항

1. 제 목 : 명예퇴직자 재입사 관리업무 부적정
2. 관계기관 : □□□□병원, ◎●9실
3. 내 용 : 우리 공단에서는 20년 이상 근속하고 정년퇴직일이 1년 이상 남은 직원이 자진하여 퇴직하는 경우에는 명예퇴직수당을 지급할 수 있습니다.

우리 공단 「인사규정」제44조의2에 따르면 명예퇴직자에 대하여는 예산의 범위 내에서 보수규정에 의거 수당을 지급할 수 있습니다.

그러나 같은 규정 같은 조의 제4항에 의하면 명예퇴직수당을 지급 받은 사람이 퇴직 후에 재직 중의 업무와 관련하여 금고 이상의 형을 받은 경우, 퇴직 후 재임용 되는 경우, 명예퇴직 수당을 초과하여 지급 받은 경우 그 초과금액 또는 명예퇴직수당의 지급 대상이 아닌 사람이 지급 받은 경우에는 그 명예퇴직수당을 보수규정에서 정한 바에 따라 환수하여야 합니다.

따라서, 직원이 명예퇴직을 신청하여 명예퇴직수당을 수령하고 퇴직한 후 그 명예퇴직수당에 대한 환수 요건이 발생하는 경우 규정에 따라 기 지급된 명예퇴직수당을 환수하여야 할 것입니다.

그런데 □□□□병원 명예퇴직자의 공단 재입사 여부를 확인한 결과, 2011년 ○○○ 경영효율화 노사합의 및 조치계획*에 의거 명예퇴직 신청하여 '11.12 6. 퇴사한 직원(□□직 ●⊗⊗)이 '13. 4. 1. □□□□요양원 요양보호사로 입사하여 현재까지 무기계약직으로 근무하고 있어 명예퇴직수당 환수요건이 발생한 것으로 확인되었습니다.

* 공단 경영효율화 계획에 따라 5개 보훈병원 ○○○ 137명의 경영효율화 방안에 대해 노사합의 도출(★☆☆5 &&&&-747호, '11. 7.13.)

- 조치결과 : 명예퇴직 19명, 희망퇴직 18명, 전직 1, 잔류 99명(임금 20% 삭감)

- 명예퇴직자 처우

· 명예퇴직금 지급, 1인당 위로금 #,###,###원 지급

· ■■■외주업체 고용승계(2년 이내 기간, 퇴직시점 월 평균임금의 65% 수준의 임금보전)

[표] 명예퇴직자 재입사 경과사항

구분	경과사항
'91.12. 6. ~ '11.12. 6.	□□□□병원 ○○○ 근무
'11.12.6.	·명예퇴직(정년 잔여기간 12년 6개월) ·명예퇴직수당 ##,###,###원 지급 ※ 호봉금액(##,###,###원)의 50% * 90개월(60개월+60개월*50%)
'13. 4. 1. ~ 현재	·□□□□요양원 입사 ·명예퇴직수당 환수 추정액 : ##,###,###원 ※ 병원 퇴직 후 요양원 입사 시까지 경과월수 16개월을 제외한 74개월에 해당하는 수당

관계자의 의견에 따르면 공단의 필요에 의해 퇴직시키고 용역업체 고용연장을 시켜주면서 사후 퇴직직원에게 명예퇴직금을 환수하는 것은 이중으로 불이익을 주는 것으로 사료되어 명예퇴직금 환수에 대한 사항은 재고를 요구하였으나, 공단의 필요가 아닌 정부의 정책에 의해 경영효율화를 추진하여 하였으며, 경영효율화에 대한 노·사합의가 있었으며, 당사자의 퇴직신청에 의해 명예퇴직 절차를 진행하였습니다.

또한, 명예퇴직금 환수에 대한 부분에 대해 외부 전문가(변호사 및 노무사) 자문에 따르면 명예퇴직금을 받고 퇴직하였던 직원이 재입사한다면 명예퇴직제도의 취지가 몰각될 우려가 있으므로 기 지급된 명예퇴직금을 환수를 해야할 필요가 있으며, 공공기관으로서 취업규칙(인사규정, 보수규정) 등을 공공기관 알리오 및 공단 홈페이지에 게시하고 취업규칙 등을 소속 근로자들이 언제라도 볼 수 있도록 조치를 하고 있기 때문에 명예퇴직금 환수절차 등에 퇴직 및 재입사 시에 사전고지하지 않았다고 하더라도 환수할 수 있을 것이라 판단할 수 있다는 자문 결과입니다.

4. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- □□□□요양원에 재입사로 인해 「인사규정」 제44조의2에 따른 명예퇴직금 환수 요건이 성립되었으므로 명예퇴직금 ##,###,###원을 회수 조치하기 바람,(시정)

○ ◆◇이사는

- 명예퇴직신청서(인사규정 시행세칙 별지 제6호서식)상에 재입사 등으로 인한 환수요건을 명기하여 환수사유 발생 시 소송 등의 다툼이 발생하지 않도록 조치하여 주시고, 「국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정」을 참고하여 명예퇴직자의 재입사 후 명예퇴직수당 유효기간 내 퇴직에 따른 정산 기준을 명확히 할 수 있도록 규정 개정을 검토하여 주시기 바람,(개선)
- 명예퇴직한 자가 공단 내 타 소속기구로 재입사 하는 경우 이를 확인할 수 있는 방안을 강구하여 주시기 바랍니다.(권고)